本科毕业论文开题报告

项目	内容
论文题目	行政非诉执行中义务人死亡后的被执行主体——以法释〔2016〕21号第10条的参照适用为中心
备选题目	公法上金钱给付义务的死亡界限——义务人死亡的程序出口与一身专属性分层
学院	行政法学院（纪检监察学院）
专业	法学
学生姓名	（请填写）
学号	（请填写）
指导教师	（请填写）
开题日期	2026 年 10 月

> **题目取舍说明**：主题目取"小切口、深挖掘"，把研究对象限定为**行政非诉执行**中**自然人义务人死亡**后**被执行主体的确定**这一个程序问题，以法释〔2016〕21号第10条（经法释〔2020〕21号修正，下称"第10条"）能否经《行政诉讼法》第101条参照适用为轴心，符合本科毕业论文的体量要求（正文约 1.2–1.5 万字）。备选题目覆盖面更宽（含义务类型全谱系与实体分层），若写作过程中实证材料显著扩充、经指导教师同意后可申请更换；两题的核心章节可以互通。

一、选题背景与意义

（一）研究背景

1．**规范层面：实体法留有出口，程序法关闭入口。**《行政强制法》自 2012 年 1 月 1 日施行以来整法未作修改，其第 40 条第 1 项规定"公民死亡，无遗产可供执行，又无义务承受人的"终结执行——反面推论，义务人死亡后**有遗产或有义务承受人的，执行并不当然终结**。但"义务承受人"一词全法未定义；《行政处罚法》（2021 年修订）与《税收征收管理法》全文对当事人死亡、继承、遗产问题均无规定；公安、市场监管、税务稽查、海关、生态环境、交通运输、水利等七部部门程序规章只规定了当事人死亡后"终止调查"，无一部设置义务承受程序。程序法一侧，法释〔2018〕1号第 155 条第 4 项要求非诉执行申请的"被申请人是该行政行为所确定的义务人"，义务人死亡后该"确定的义务人"已不复存在，立案关口即被堵死；第 152–161 条全条群中"遗产""变更被执行人""追加被执行人"均为零次出现。实体法有范畴、程序法无入口，两套概念的接缝处是空的。

2．**民事执行侧已完成制度转型。**《民法典》确立遗产管理人制度（第 1145–1149 条）后，第10条经 2020 年修正删除了 2016 年原文"继承人放弃继承或受遗赠人放弃受遗赠，又无遗嘱执行人的，人民法院可以直接执行遗产"一句，并将"遗产管理人"增列为首位的可变更、追加被执行人——民事执行已由"对遗产的对物执行"转向"以遗产管理人等主体为媒介、责任财产限于遗产"的执行方式，且形成"终结—变更—恢复"的完整闭环。但《民诉法解释》（2022 年修正）第 473 条仍保留"继承人放弃继承的，人民法院可以直接执行被执行人的遗产"，规范之间的衔接有待解释。

3．**行政非诉执行的司法实践已经分裂。**对 2017–2025 年裁判文书的系统检索显示，义务人死亡后法院与行政机关的处理至少存在六条相互对立的路径：**驳回申请**（如 (2019)鲁02行审复1号，"明显缺乏法律依据"）、**转致民诉法终结**（(2017)川1181行审52号）、**变更被执行人**（(2023)渝0109行审83号直接援引修正后的第10条变更继承人为被执行人）、**否认变更权**（(2025)湘04执复10号明确认为"《变更追加规定》……并不适用于执行行政决定的非诉执行"）、**认定原决定失效**（(2018)吉0881行审153号）、**机关自行撤回**（(2024)黑1222行审20号等三件）。尤其值得注意的是，(2019)鲁02行审复1号与(2023)渝0109行审83号两案的事实同处"行政行为生效后、申请执行前义务人死亡"这一阶段，处理结果却完全相反——争点不在阶段错置，而在**民事执行变更规则能否参照适用于行政非诉执行**。

4．**学理上刚刚出现系统回应，但留有明确缺口。**陈思融《行政义务继受理论的逻辑证成》（《政治与法律》2024 年第 4 期）首次将散点问题提升为"行政义务继受"总论命题，提出主体非同一性、义务内容同一性两概念要件与继受标的、继受原因、继受法律基础三构成要件，主张"原则上另作继受行政决定、例外承认执行力扩张"。但其两则核心案例均为**法人注销**而非自然人死亡；其论证以《民诉法解释》第 470 条（法人终止条）支撑直接变更，未引用针对自然人死亡的第 473 条；全文未出现"遗产管理人"，未处理 2020 年修正后的第10条，也未回答"原行政决定对继受人的效力"与行政非诉执行程序装置的对接问题。

综上，本选题的问题可以精确为一句话：**义务人在行政行为生效后、行政机关申请非诉执行前死亡时，民事执行的变更、追加规则能否经《行政诉讼法》第101条参照适用于行政非诉执行；若能，其范围、阶段与发动主体的边界何在；参照过来之后，执行的范围（哪些义务及于遗产、哪些不及）如何确定。**这不是"无法可依"的问题——唯一的非诉执行变更依据法行〔2000〕16号现行有效，但其正文只覆盖"法人出现分立、合并、兼并、合营等情况"，对其标题所询问的"法人终止"尚且问而未答，更不覆盖自然人死亡；《行政诉讼法》第101条的转致通道现成且实务已在用——而是"有一套可以借来的规范，借不借、借多少、由谁借，没有定论"的问题。

（二）研究意义

理论意义：其一，将"一身专属性"这一传统上停留在抽象属性判断层面的教义学概念，转化为"取偿型义务／施压型义务"的可操作判准，并落到加处罚款、滞纳金应否自义务人死亡之日停止计算等具体结论，推进行政强制执行法理的类型化精细度；其二，在行政义务继受理论（陈思融，2024）与民事执行变更追加理论之间，补上"行政非诉执行参照适用"这一接缝处的研究，回应两大学理板块各自都未处理的接口问题；其三，通过对法释〔2016〕21号序言性质（目的条款还是射程限制）、《行政强制法》第 40 条"义务承受

人"与法释〔2018〕1号第 155 条"确定的义务人"的概念关系等问题的解释论作业，为行政程序法与行政执行法的教义学积累个案化的分析样本。

实践意义：其一，为法院提供"参照适用三维度（范围／阶段／发动主体）"的裁判分析框架，直接回应渝0109行审83号与湘04执复10号式同案不同判的现实分歧；其二，为行政机关提供操作指引——义务人死亡后应当收集遗产或义务承受人证据、以变更申请方式推进程序（青州系列案所确立的做法），并停止对已死亡义务人继续计算加处罚款与滞纳金；其三，为义务人的继承人提供确定的预期：责任财产以遗产实际价值为限（《民法典》第 1161 条），惩戒性负担不因死亡继续加压，避免"继承即被处罚"的株连疑虑，兼顾公法债权实现与继承法秩序。

二、国内外研究现状

（一）大陆地区研究现状

1．**行政义务继受的一般理论。**最具代表性的是陈思融《行政义务继受理论的逻辑证成》（《政治与法律》2024 年第 4 期）。该文以丁海峰税案（法人注销后被处罚，处罚决定被撤销）与江苏某木业公司环境违法非诉执行检察监督案（公司恶意注销后检察建议变更股东为被执行人）为素材，构建了"两概念要件＋三构成要件＋两种效力模式"的体系，结论是原则上应以继受人为相对人另作"继受行政决定"，仅在继受人已参与原程序、存在逃避故意或明示放弃程序权利三种例外情形下承认原决定的执行力。本文对该文持尊重但商榷的立场，商榷点有四：**其一，对象错位**——其案例与结论均围绕法人终止展开，自然人死亡一侧其以《民诉法解释》第 470 条（法人或其他组织终止条）支撑"直接变更有明确法律依据"，而针对自然人死亡的第 473 条原文零次引用；**其二，制度更新未接入**——全文未出现"遗产管理人""遗嘱执行人"，未引用法释〔2020〕21号修正后的第10条，而该条恰是行政非诉执行实务（渝0109行审83号）实际援引的条文；**其三，可继受性判准对罚款过宽**——按其"义务目的能否透过继受人履行而达成"的标准，罚款可由继承人代缴而实现财政效果，故被认定为可继受，但罚款的制裁指向行为人本人，"制裁目的"是否属于义务目的的一部分，该文未作交代；**其四，层次断裂**——"恶意注销"在其第三部分因缺乏法律基础被否定继受成立，在第四部分又构成可径行承认执行力的例外，实体判断与执行判断之间缺乏统一说明。此外，该文自承未答的一问——"为何只主张承担缴纳税款及滞纳金的义务，而不主张承担同为金钱给付义务的缴纳罚款及加处罚款的义务"——正是本文义务分层的起点。

2．**加处罚款与执行罚的性质研究。**胡建淼《论作为行政执行罚的"加处罚款"——基于〈中华人民共和国行政强制法〉》（《行政法学研究》2016 年第 1 期）与王明喆《行政罚款与行政执行罚的关系之辨》（《财经法学》2022 年第 1 期）厘清了《行政强制法》第 45 条加处罚款、滞纳金的执行罚属性及其与行政罚款的界分；张抗《按日连续处罚与加处罚款的关系考察及其重构》（《甘肃政法大学学报》2022 年第 5 期）处理了按日连续处罚的定性。这批文献为本文第四章"施压型义务不及于遗产、自死亡之日停止计算"的论证提供性质论基础，但均未讨论义务人死亡这一节点。

3．**被执行人制度与非诉执行研究。**肖泽晟《论被执行人和第三人的法律地位——以行政法上金钱给付义务的执行为例》（《上海政法学院学报》2006 年第 6 期）较早触及行政强制执

行中的主体地位问题；赵德关《构建我国对物行政处罚制度初探》讨论了对物制裁的构造，与本文"对物执行还是对主体执行"的问题相邻但层次不同。民事执行一侧，变更追加当事人制度研究已相当深入，但其问题域限于民事执行，行政非诉执行经第 101 条参照适用时的边界问题（适用范围自限于"民事执行"的序言如何解释、由谁发动变更）在两大诉讼法学科之间处于三不管地带——这正是本文选择以"参照适用"而非"执行制度一般论"为题的原因：民事执行的研究成果作为对照系引用，本文不重复其论证。

4．**实务与学理的落差。**初步类案检索还显示，相当数量法院在非诉执行中直接变更股东为被执行人并连罚款一并追及（如 (2021)豫0411行审7号准予执行罚款 10 万元、(2021)鲁1423执异1号变更股东承担罚款），与陈思融文所主张的严格法律保留立场形成明显落差。规范立场与裁判现实的这一张力，说明该问题具有真实的实践争议性，不是书斋命题。

（二）台湾地区研究现状

台湾地区围绕"义务人死亡后公法上金钱给付义务的执行"已形成成体系的规范与学说。规范上，"行政执行法"第 15 条明定"義務人死亡遺有財產者，行政執行處得逕對其遺產強制執行"；司法院释字第 621 号解释认定罚锾处分作成而具执行力后义务人死亡者，得就其遗产强制执行，理由书并明确三点：处分**作成前**死亡者不应再行科处；罚锾缴纳义务"具有一身專屬性"，得否对遗产执行取决于法律特别规定，立法者就罚锾的报应功能与制裁外部结果功能之取舍"有其形成之空間"；该解释射程"不及於罰鍰以外之公法上金錢給付義務"。释字第 622 号解释则就税捐债务认定其不因死亡消灭，由遗嘱执行人、继承人、受遗赠人或遗产管理人于遗有财产范围内**代为缴纳**，其地位系"代繳義務人"而非继承纳税义务人地位。学说上，蔡宗珍《公法上無主義務之強制執行？——评司法院大法官释字第 621 号解释》（《中研院法学期刊》第 2 期）、林騰鷂《论行政罚锾对受罚人遗产之执行——评司法院大法官释字第六二一号解释》（《月旦法学杂志》第 149 期）对"无主义务之执行"的合宪性提出批评；李建良《行政法上义务继受问题初探》（2006）提出义务可继受性的判断框架；廖义男大法官在释字第 621 号部分不同意见书中提出两项标准——罚锾如欲及于遗产"必須另為立法加以明定"，且"應以該罰鍰之目的與作用，係在使違規行為人不能保有其因違規行為而取得之不法利益者為限"，为惩戒型罚锾与剥益型金钱负担的类型化提供了现成判准。上述材料对本文第四章的分层论证具有直接的比较法价值；本文同时注意到，释字第 621 号系针对行政执行处强制执行的"特别規定"，其"径对遗产执行"的技术与大陆 2020 年后"以遗产管理人为形式被执行主体"的路径并不相同，引用时将作制度语境说明，不作简单移植。

（三）国外研究现状

德国采"概括承继＋明文除外"模式：《租税通则》（Abgabenordnung）第 45 条第 1 项规定租税债务随继承概括移转于继承人（Gesamtrechtsnachfolge），但**明文排除执行罚（Zwangsgelder）的承继**；继承人责任依《民法典》第 1967 条以下限定于遗产。这证明"继续性、施压性金钱负担除外"在立法技术上完全可行，是本文分层结论最有力的比较法锚点。**日本**采"概括承继＋一般但书"模式：民法第 896 条但书规定"一身に専属したものは、この限りでない"；《国税征收法》第 139 条明定滞纳处分不因纳税义务人死亡而中断，第 51 条设置"先扣押继承财产＋继承人请求换押"的精细程序，显示死亡节点的程序

处理可以成文化。**英美法系**就行政罚款义务人死亡后的遗产执行缺乏系统研究，现有英文文献多集中于刑事犯罪所得的民事追偿（如印尼学者关于资产没收中 in rem 与 in personam 构造的讨论），仅具类推参考价值，本文如实说明这一研究稀薄状况，不虚构比较法繁荣。

（四）研究现状述评

综合来看，现有研究存在四处可供本文切入的空隙：**其一，对象空隙**——行政义务继受的一般理论以法人终止为主要样本，"自然人死亡＋行政非诉执行"的程序出口问题缺乏专门研究；**其二，问题设定空隙**——既有文献追问"义务能否继受"（实体），对"民事变更追加规则经《行政诉讼法》第101条参照适用于非诉执行的边界"（程序接口）无人系统处理，而 2023–2025 年的裁判已经在此正面交锋；**其三，判准空隙**——"一身专属性"研究止于抽象属性判断（如"滞纳金显然具有人身专属性"），缺乏可操作的判准与"死亡之日停止计算"这类具体结论；**其四，比较法空隙**——德国、日本、台湾地区的成熟装置未被接入大陆非诉执行的解释论。本文即以此四处空隙为定位，作解释论作业。

三、研究内容与论文提纲

（一）研究对象与核心命题

研究对象：行政非诉执行中，负担金钱给付义务（罚款、税款、加处罚款、滞纳金等）的**自然人**义务人，在行政行为**生效后、行政机关申请强制执行前**死亡时，被执行主体如何确定、执行范围如何划定。（义务人在执行实施阶段死亡的情形作为对照处理；法人终止、行为义务的执行不在本文范围。）

核心命题（三句）：

1. **程序命题**：第10条可以经《行政诉讼法》第101条参照适用于行政非诉执行——其序言"为正确处理民事执行中变更、追加当事人问题"应解释为目的说明而非射程限制；但参照适用须补足"发动主体"一环：民事执行由"申请执行人申请"发动，而《行政强制法》全法"申请执行人"零次出现，解释论上应由**申请执行的行政机关以变更申请的方式发动**，法院负通知义务而不宜依职权径行变更。
2. **实体命题**："公法上金钱给付义务"不是同质整体，其一身专属性应按**义务目的**分层：取偿型义务（税款、没收违法所得、罚款中剥夺不法利益部分）全部及于遗产；惩戒型罚款仅及于遗产、不及于继承人固有财产；施压型负担（加处罚款、滞纳金）**应自义务人死亡之日停止计算**。
3. **责任命题**：无论采何种程序形式，责任财产均以遗产实际价值为限（《民法典》第 1161 条），形式上的被执行主体（继承人、遗产管理人）并非责任承担主体，不得执行其固有财产——此点民事执行实务已经收敛（人民法院案例库入库案例、山东高院典型案例），行政非诉执行没有理由背离。

（二）主要研究内容

1. **规范诊断**：《行政强制法》第 40 条第 1 项"义务承受人"（未定义范畴）与法释〔2018〕1号第 155 条第 4 项"确定的义务人"（同一性要求）的概念空隙；法行〔2000〕16号"问而未答"的射程缺陷及其在实务中被扩张适用于法人注销、却对自然人死亡无一案按文义适用的实证分布。
2. **实证归纳**：2017–2025 年行政非诉执行中义务人死亡案件的六条处理路径及其两两对立；"发动主体"问题上已经出现的三种裁判模式——法院要求申请人举证遗产或义务承受人、不举证则不准予执行（(2020)鲁0781行审365号等青州系列三件）；法院通知申请机关决定是否变更、径行驳回属程序不当（(2020)粤06行审复10号）；法院发函限期变更、逾期驳回（(2025)渝0108行审21号）。
3. **参照适用的边界建构**：范围维度（序言性质之争）、阶段维度（立案审查关口的第 155 条第 4 项与执行实施阶段的第 101 条转致如何衔接，含催告程序在义务人死亡后的效力问题）、发动主体维度（本文立场及其裁判印证）。
4. **执行范围的分层**："取偿／施压"判准的提出与三组结论；滞纳金的双重定性（税收征管法上被认定为"征税行为"，(2018)桂03行终209号；行政强制法第 45 条上与加处罚款并列为执行手段）对停止计算规则的影响；德国明文除外条款与台湾地区释字第 621／622 号分层结构两个比较法锚点。
5. **与"另作继受行政决定"说的商榷**：陈思融方案在法人终止场景的妥当性、在自然人死亡场景面临的程序经济与确定力难题，以及两说并行适用的可能性与界分。

（三）论文提纲（正文约 1.2–1.5 万字）

摘要与关键词（关键词：行政非诉执行；被执行主体；义务人死亡；参照适用；一身专属性；遗产管理人）

一、问题的提出（约 2,000 字） （一）同段而异判的两案：(2019)鲁02行审复1号与(2023)渝0109行审83号 （二）问题的规范根源："义务承受人"与"确定的义务人"的概念空隙 （三）研究范围与术语界定（"生效后、申请执行前"等阶段的白话定义；仅处理金钱给付义务；解释论立场，不作立法建议——《行政强制法》施行至今未修改且未列入立法规划）

二、义务人死亡后被执行主体的规范现状与实务分歧（约 3,000 字） （一）实体法：敞开的出口与缺位的规则——第 40 条第 1 项反面推论；处罚法、税收征管法的沉默；七部部门规章只设"终止调查" （二）程序法：关闭的入口——第 155 条第 4 项与第 152–161 条全条群用语检索 （三）法行〔2000〕16号：问而未答——请示事项与答复正文的错位；引用裁判的实证分布；两版《人民法院办理执行案件规范》小标题相反 （四）实务分歧：六条路径的归纳（驳回／转致／变更／否认变更权／原决定失效／机关撤回）

三、法释〔2016〕21号第10条在行政非诉执行中的参照适用（约 3,500 字，核心章） （一）裁判对立：湘04执复10号（反对说最强版）与渝0109行审83号（支持说最强版） （二）范围之维：序言"为正确处理民事执行中……"是目的条款还是射程限制 （三）阶段之维：立案审查关口与执行实施阶段；催告程序（《行政强制法》第 54 条）在义务人死亡后的衔接问题 （四）发动主体之维：三种裁判模式与本文立场——由申请执行的行政机关

以变更申请方式发动，法院通知而不依职权径行变更 （五）商榷："另作继受行政决定"说在自然人死亡场景的适用限度

四、参照过来执行什么：金钱给付义务一身专属性的分层（约 3,000 字） （一）程序形式不决定实体范围："在遗产范围内承担责任"中"遗产范围"的确定依据 （二）判准：取偿型义务与施压型义务——为何不采"财产性／人身性"二分 （三）三组落点：全部及于遗产／仅及于遗产不及于固有财产／不及于遗产且自死亡之日停止计算 （四）两个比较法锚点：德国《租税通则》第 45 条明文排除执行罚；台湾地区释字第 621／622 号与廖义男意见书的两项标准 （五）定性前提：滞纳金"征税行为"与"执行手段"双重定性的切割

五、结论（约 1,000 字） （一）程序结论：参照适用成立，发动主体补位 （二）实体结论：三组分层落点 （三）制度落点：以遗产管理人为形式被执行主体、责任财产限于遗产 （四）余论：行为义务一侧与更细的类型分层，另文处理

（四）拟解决的关键问题

1. 法释〔2016〕21号序言的规范性质：若认定为射程限制，则参照适用不能，须转向"另作继受行政决定"路径；若认定为目的说明，则须回答参照的边界——本文拟论证后者，并以渝案等裁判实证支撑。
2. 非诉执行中变更被执行主体的发动主体与程序形态：《行政强制法》无"申请执行人"概念，变更由谁申请、法院可否依职权、催告向谁作出——拟以三种裁判模式为基础提炼解释论方案。
3. 一身专属性的操作化判准及其在加处罚款、滞纳金停止计算问题上的应用，含滞纳金双重定性的先行切割。
4. 与陈思融"行政义务继受"理论的界分与衔接：自然人死亡场景下"另作继受决定"与"参照适用变更被执行主体"两条路径的关系。

四、研究思路与研究方法

（一）研究思路

沿"**裁判分歧（提出问题）→ 规范诊断（定位问题）→ 边界建构（程序解）→ 义务分层（实体解）→ 结论**"的路线推进：第一章以两则相反裁判引出"参照适用"这一真争点；第二章完成规范与实证的双重诊断，说明问题不是"无法可依"而是"边界未定"；第三章在范围、阶段、发动主体三个维度上建构参照适用的边界，给出本文的程序方案；第四章解决"参照过来执行什么"，以义务目的为判准完成一身专属性的分层；第五章收束为程序、实体、制度落点三句结论。全文不设比较法专章，比较法材料仅在第四章以两个锚点方式服务于分层论证。

（二）研究方法

1. **规范分析法**：对《行政强制法》《行政处罚法》《税收征收管理法》《行政诉讼法》《民法典》继承编及相关司法解释的关键条文逐字核验，并作**用语频次检索**（如"遗产""变更被

执行人""申请执行人"在各法各条群中的出现次数）与**版本对照**（第10条 2016 年原文与 2020 年修正文本的三处实质变化；《民诉法解释》第 473 条与第10条的分工关系；两版《人民法院办理执行案件规范》对法行〔2000〕16号的相反编排）。

2. **案例研究法**：依托北大法宝案例库，以"非诉行政行为申请执行审查"案件类型，用"被执行人死亡""义务承受人""变更被执行人"等关键词系统检索 2017–2025 年样本（已初步获得三十余件直接相关裁判），逐案提取事实、裁判原文与依据，归纳处理路径；案例在文中只作证据点使用（事实一句、法院原话一句、对命题的作用一句），案号与原文入脚注。
3. **比较法研究法**：以德国《租税通则》第 45 条（官方文本 gesetze-im-internet.de）、日本《国税征收法》第 51、139 条与民法第 896 条（e-Gov 法令检索）、台湾地区"行政执行法"第 15 条及释字第 621／622 号（官方解释全文）为限，作功能比较而非制度移植，引用时说明两侧制度语境差异。
4. **文献分析法**：对陈思融（2024）作全文精读与逐点商榷；对加处罚款性质、被执行人制度、义务继受等相邻文献作定位性综述。

五、本课题的特色与创新点

1. **问题设定的创新：从"能否继受"转向"参照适用的边界"。**既有研究追问行政义务能否由第三人继受（实体问题），本文以《行政诉讼法》第 101 条转致通道为轴心，把问题精确为参照适用的**范围、阶段、发动主体**三个维度的边界（程序接口问题）。这一定位直接回应 2023–2025 年裁判的最新交锋（渝0109行审83号援引修正后第10条变更继承人 vs 湘04执复10号否认参照适用），避免与已饱和的民事执行变更追加研究、法人终止继受研究重复。
2. **实证材料的创新：六条路径与三种发动主体模式的归纳。**系统整理 2017–2025 年行政非诉执行中义务人死亡的三十余件裁判，首次归纳出"驳回／转致／变更／否认变更权／原决定失效／机关撤回"六条对立路径，以及"要求申请人举证／法院通知申请机关／发函限期变更"三种发动主体裁判模式，为解释论方案提供实证支撑——本文的程序立场（由申请机关以变更申请方式发动）与青州系列案、粤06行审复10号的裁判逻辑相互印证，不是书斋推演。
3. **商榷对象的明确：与陈思融（2024）的正面切割。**指出其以法人终止条（《民诉法解释》第 470 条）支撑自然人死亡结论的条文错位、未接入 2020 年修正后第10条与《民法典》遗产管理人制度的更新滞后，并在"另作继受行政决定"与"参照适用变更被执行主体"两条路径之间给出适用界分——回应了既有最强文献自承未答的问题（为何只追税款滞纳金、不追罚款加处罚款）。
4. **教义学工具的操作化："取偿／施压"判准与停止计算结论。**将一身专属性判断从抽象属性论转化为义务目的判准，得出"加处罚款、滞纳金应自义务人死亡之日停止计算、执行罚不及于遗产"这一大陆现行法完全未回答、而德国法已明文解决的具体结论；同时揭示滞纳金的司法双重定性（征税行为／执行手段）对分层的前提意义。

六、研究基础与拟克服的困难

（一）已有研究基础

开题前已围绕本选题完成系统的资料收集与核验，形成可支撑写作的材料基础：

1. **规范材料四层齐备**：法律层（行政强制法、行政处罚法、税收征管法、行政诉讼法、民法典继承编关键条文均已按官方来源逐字核验并作用语检索）；规章层（七部部门程序规章的当事人死亡条款已对照，归纳出三种立法例）；司法解释层（法释〔2018〕1号第 152–161 条、第10条 2016 年原文与 2020 年修正文本对照、《民诉法解释》第 473 条沿革、法行〔2000〕16号全文及其现行效力的三项否定性核验与正面确认）；民事对照层（遗产管理人执行的入库案例与"终结—变更—恢复"闭环裁判）。
2. **裁判样本三十余件**：六条路径的代表案、三种发动主体模式的样本案均已取得裁判原文与案号，重要引文逐字核对。
3. **比较法材料**：台湾地区释字第 621／622 号解释文与理由书、廖义男部分不同意见书、"行政执行法"相关条文均取得官方全文；德国《租税通则》第 45 条、日本《国税征收法》相关条文已取得原文。
4. **文献准备**：陈思融（2024）已全文精读并形成逐点商榷意见；相邻文献（加处罚款性质、对物处罚、被执行人地位等）已完成定位性梳理。

（二）主要困难与解决思路

1. **直接冲突判例稀缺**："继承人放弃继承＋金钱给付义务非诉执行"的正面冲突裁判目前检索为零件，(2024)粤0204行审12号虽有放弃继承公证事实但法院未处理其效力。**解决**：以规范推演为主、民事执行对照案例为辅，文中如实说明实证状况，不作夸大表述；持续跟踪人民法院案例库与各高院官网新增案例。
2. **部分规范文本的核验等级不足**：法行〔2000〕16号现行文本来自法规数据库转载（含省略号），法释〔2021〕1号个别条文来自非官方转录。**解决**：定稿前逐条以《最高人民法院公报》纸质版、官方公报网页复核，无法复核处在脚注中如实标注，绝不以推测填充。
3. **外文文献的取得与核验**：德国、日本条文需以官方法令库原文核验，德语、日语文献的阅读依赖既有中译与工具辅助。**解决**：比较法部分严格限定为两个条文级锚点（AO §45、国税征收法 §51／§139）加台湾地区解释，不铺大外文综述；引用外文时附原文与中译。
4. **与民事执行研究的边界把握**：民事执行一侧对变更追加、遗产管理人执行的研究已深，处理不当会使论文滑向民事执行研究。**解决**：全文只在第 101 条"参照适用"的接口处使用民事材料，民事规则一律作为对照系而非论证主体；写作中执行"凡出现冲突／空白必先自问是否层面不同"的自查纪律。
5. **体量控制**：材料丰富与本科论文体量之间存在张力。**解决**：执行"每章开头一句本章要证明什么、章末一句所以"的收束纪律；义务类型全谱系、时点全谱系、法人终止类型、行政自制执行等材料明确不入正文，仅在脚注或余论中交代。

七、研究计划与进度安排

时间	任务	阶段成果
2026.10.01–10.31	集中研读文献，完成法行〔2000〕16号官方文本、法释〔2021〕1号相关条文等存留事项的终局核验	开题报告、文献综述初稿
2026.11.01–11.15	参加开题答辩，按指导教师与答辩组意见修订提纲	提纲定稿
2026.11.16–12.31	补充检索 2025–2026 年新增裁判；完成第一、二章初稿	第一、二章初稿
2027.01.01–02.28	完成第三、四、五章初稿，全文引注逐条回查原文	全文初稿
2027.03.01–03.31	提交指导教师审阅，按意见修改；参加中期检查	二稿
2027.04.01–04.20	定稿，查重，按学校规范排版	定稿（送审版）
2027.04.21–05.15	准备答辩材料	答辩 PPT、答辩

（具体节点以学院毕业论文工作通知与指导教师安排为准。）

八、主要参考文献

（一）规范性文件的（引用时以正式文本为准）

1. 《中华人民共和国行政强制法》（2011 年 6 月 30 日通过，2012 年 1 月 1 日施行）第 39、40、45、46、53–58 条
2. 《中华人民共和国行政诉讼法》（2017 年修正）第 97、101 条
3. 《中华人民共和国行政处罚法》（2021 年修订）第 28、72 条
4. 《中华人民共和国民法典》第 1124、1145–1149、1159、1161 条
5. 《中华人民共和国税收征收管理法》（2015 年修正）第 32、48 条及其实施细则
6. 最高人民法院《关于适用〈中华人民共和国行政诉讼法〉的解释》（法释〔2018〕1号）第 152–161 条
7. 最高人民法院《关于民事执行中变更、追加当事人若干问题的规定》（法释〔2016〕21号，经法释〔2020〕21号修正）第 1、10、32 条
8. 最高人民法院《关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》（2022 年修正）第 473 条
9. 最高人民法院《关于刑事裁判涉财产部分执行的若干规定》（法释〔2014〕13号）第 16 条；最高人民法院《关于适用〈中华人民共和国刑事诉讼法〉的解释》（法释〔2021〕1号）第 529、532 条
10. 最高人民法院对《关于非诉执行案件中作为被执行人的法人终止，人民法院是否可以直接裁定变更被执行人的请示》的答复（法行〔2000〕16号）

11. 公安机关、市场监督管理、税务稽查、海关、生态环境、交通运输、水利等七部门行政处罚程序规定中的当事人死亡条款
12. 德国《租税通则》（Abgabenordnung）第 45 条；德国《民法典》第 1967 条；日本《国税征收法》第 51、139 条；日本民法第 896、922 条；台湾地区"行政执行法"第 15、24、30、31 条，"税捐稽征法"第 14 条，"民法"第 1148 条

（二）中文文献（含台湾地区）

1. 陈思融：《行政义务继受理论的逻辑证成》，载《政治与法律》2024 年第 4 期，第 133–147 页。
2. 胡建淼：《论作为行政执行罚的"加处罚款"——基于〈中华人民共和国行政强制法〉》，载《行政法学研究》2016 年第 1 期。
3. 王明喆：《行政罚款与行政执行罚的关系之辨》，载《财经法学》2022 年第 1 期。
4. 肖泽晟：《论被执行人和第三人的法律地位——以行政法上金钱给付义务的执行为例》，载《上海政法学院学报》2006 年第 6 期。
5. 张抗：《按日连续处罚与加处罚款的关系考察及其重构》，载《甘肃政法大学学报》2022 年第 5 期。
6. 赵德关：《构建我国对物行政处罚制度初探》。
7. 蔡宗珍：《公法上无主义务之强制执行？——评司法院大法官释字第 621 号解释》，载《中研院法学期刊》第 2 期（2008 年）。
8. 林騰鷂：《论行政罚锾对受罚人遗产之执行——评司法院大法官释字第六二一号解释》，载《月旦法学杂志》第 149 期（2007 年）。
9. 李建良：《行政法上义务继受问题初探》，载汤德宗、刘淑范编：《2005 行政管制与行政争讼》，台北"中研院"法律学研究所，2006 年。
10. 司法院释字第 621 号、第 622 号解释及廖义男大法官部分不同意见书。

（部分文献的卷期页码以定稿前经中国知网、北大法宝核验为准。）

（三）主要案例

行政非诉执行一侧：(2019)鲁02行审复1号；(2023)渝0109行审83号；(2025)湘04执复10号；(2017)川1181行审42号、52号；(2017)闽0205行审165号之二；(2024)粤0204行审12号；(2018)吉0322行审18号；(2018)吉0881行审153号；(2020)鲁0781行审365号、366号、378号；(2020)粤06行审复10号；(2025)渝0108行审21号；(2024)黑1222行审20号；(2019)粤7101行审2668号；(2017)辽0727行审168号；天津市河北区人民法院 2018 年征收补偿决定非诉执行系列案（(2018)津0105行审71号等二十余件）；(2018)桂03行终209号（滞纳金定性）。

民事执行对照：某银行申请变更北京市某区民政局为被执行人案（人民法院案例库入库编号 2023-17-5-300-002，(2021)京0115执异112号）；(2024)粤0606执恢2033号之一；山东高院行政审判典型案例寇某某案。

实践对照（法人终止场景）：(2021)豫0411行审7号；(2021)鲁1423执异1号；(2025)川民申2945号；丁海峰与北京市税务局稽查局系列案（(2018)京0102行初881号等）；江苏省某木业公司环境违法行政非诉执行检察监督案（最高人民检察院典型案例）。